

계 약 업 무 요 령

〈0802〉

제정 2012. 07. 01
개정 2019. 04. 03
개정 2019. 10. 31
개정 2021. 12. 10

목 차

제 1 장 총 칙

제 1 조 목적	5
제 2 조 정의	5
제 3 조 다른 규정과의 관계	6
제 4 조 계약의 원칙	6

제 2 장 추정가격 및 예정가격

제 5 조 기초금액 공개 및 예비가격 작성	6
제 6 조 예정가격의 비치	7
제 7 조 예정가격의 결정기준	7
제 8 조 거래실례가격 및 실적공사비에 의한 예정가격의 결정	8
제 9 조 원가계산에 의한 예정가격의 결정	8
제10조 원가계산에 의한 예정가격 결정시의 일반관리비율 및 이윤율	9
제11조 원가계산서의 작성등	10
제12조 감정가격등에 의한 예정가격의 결정	10

제13조 예정가격결정시의 세액합산등	11
---------------------------	----

제 3 장 계약방법

제14조 계약의 방법	12
제15조 경쟁입찰의 참가자격	12
제16조 입찰참가자격 사전심사	12
제17조 2단계 경쟁등의 입찰	13
제18조 재입찰 및 재공고입찰	14
제19조 제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항등	14
제20조 제한경쟁입찰의 제한기준	16
제21조 지명경쟁입찰에 의한 계약	17
제22조 지명경쟁입찰 대상자의 지명	18
제23조 수의계약에 의한 수 있는 경우	18
제24조 재공고입찰과 수의계약	22
제25조 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때의 수의계약	22
제26조 분할수의계약	23
제27조 건적에 의한 가격결정등	23

제 4 장 입찰 및 낙찰절차

제28조 입찰공고	24
제29조 입찰공고의 시기	24
제30조 입찰공고의 내용	25
제31조 입찰서의 제출·접수	27
제32조 입찰보증금	27
제33조 입찰보증금의 해양과기원 귀속	28

제34조 보증보험증권등에 의한 보증금 납부	28
제35조 보증보험증권등의 보증기간의 연장	29
제36조 입찰무효	29
제37조 개찰 및 낙찰선언	31
제38조 해양과기원의 수입이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정	31
제39조 해양과기원의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정	31
제40조 협상에 의한 계약체결	33
제41조 동일가격입찰인 경우의 낙찰자 결정	34

제 5 장 계약의 체결 및 이행

제42조 계약서의 작성	34
제43조 계약서작성의 생략	35
제44조 계약보증금	35
제45조 공사계약에 있어서의 이행보증	36
제46조 계약보증금의 해양과기원 귀속	37
제47조 계약금액변경시의 보증금의 조정 및 추가납부등	37
제48조 선금의 지급 등	38
제49조 검사	40
제50조 검사조서의 작성생략	41
제51조 하자검사	41
제52조 하자보수보증금	41
제53조 물가변동으로 인한 계약금액의 조정	43
제54조 설계변경으로 인한 계약금액의 조정	44
제55조 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정	45
제56조 장기계속계약 및 계속비계약	45
제57조 개산계약	46

제58조 공동계약	46
제59조 사후원가검토조건부 계약	47
제60조 지체상금	48
제61조 계약의 해제·해지	49
제62조 부정당업자의 입찰참가자격 제한	49

제 6 장 계약의 요구 및 절차

제63조 시설공사계약	51
제64조 영선공사계약	52
제65조 용역계약	53
제66조 물품구매계약	53
제67조 연구수입계약	53
제68조 연구외주계약	54
제69조 외국인계약	54
제70조 임대차계약	54
제71조 처분매각계약	55
제72조 고용계약	55
제73조 기타 계약	55

제 7 장 보칙

제74조 준용규정	55
부 칙	55

계 약 업 무 요 령

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 함)의 「회계규정」 제6조 및 84조에서 정한 내용과 그 시행에 관하여 해양과기원의 계약업무에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. (개정 '19. 04. 03)

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “추정가격”이라 함은 물품·공사·용역 등의 계약을 체결함에 있어서 예정가격이 결정되기 전에 예산에 계상된 금액등을 기준으로 산정된 가격을 말한다.
2. “추정금액”이라 함은 추정가격에 부가가치세법에 따른 부가가치세와 관급재료로 공급될 부분의 가격을 합한 금액을 말한다.
3. “예정가격”이라 함은 입찰 또는 계약체결전에 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 작성·비치하여 두는 가격을 말한다.
4. “고시금액”이라 함은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”)이라 한다.)에 의하여 기획재정부장관이 고시한 금액을 말한다. (개정 '19. 04. 03)
5. “공사이행보증서”라 함은 공사계약에 있어서 입찰참가자나 계약상대자가 입찰 및 계약상의 의무를 이행하지 못하는 경우 그를 대신하여 의무를 이행할 것을 보증하되, 이를 보증한 기관이 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 일정금액을 납부할 것을 보증하는 증서를 말한다. (개정 '19. 04. 03)
6. “계약담당자”이라 함은 해양과기원의 계약에 관한 사무를 원장으로부터 위임받은 자를 말한다.
7. “계약상대자”라 함은 해양과기원과 계약을 체결한 자연인 또는 법인으로서 조달청 등록업체로 제한할 수 있다.
8. “전자조달시스템”이라 함은 원장이 지정하는 정보처리장치 또는 기획재정부장관이 지정·고시하는 정보처리장치를 말한다. (개정 '19. 04. 03)

제3조(다른 규정과의 관계) 해양과기원의 계약에 관하여 다른 법령이나 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 요령이 정하는 바에 의한다. 이 요령에서 정하지 않은 사항은 국가계약법, 기획재정부 규정, 조달청 규정 등을 준용한다. (개정 '19. 04. 03)

제4조(계약의 원칙) 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다. 계약담당자는 계약을 체결함에 있어서 국가계약법, 같은 법 시행령 및 관계법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니된다. (개정 '19. 04. 03)

제 2 장 추정가격 및 예정가격

제5조(기초금액 공개 및 복수예비가격 작성) (개정 '19. 04. 03) 계약담당자는 예정가격을 확정하기 전에 다음 각 호에 따라 기초금액과 예비가격을 작성할 수 있다.

1. 계약담당자는 예정가격 결정기준에 의한 결과의 적정성을 검토·조정하여 기초금액을 작성할 수 있으며, 작성된 기초금액(계약담당자가 기초금액을 조정한 때에는 조정된 금액을 의미한다)은 입찰개시일 전날부터 기산하여 5일전까지 공개한다. 다만, 공고기간이 7일 이내이거나 관련 규정에 따른 긴급공고이거나 기타 불가피한 사유가 있는 경우에는 입찰개시일 전날까지 공개가 가능하며, 다만, 협상계약의 경우에는 이를 공개하지 아니할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)
2. 계약담당자는 제1항에 따라 작성된 기초금액의 $\pm 2\%$ 상당금액 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하여 순서에 관계없이 임의로 1번에서 15번까지를 명기한 후 각각 밀봉하여 개찰 전까지 누설하지 않는다. 이 경우 복수예비가격 간의 폭은 가능한 확대하여야 하며, 기초금액을 기준으로 상위 8개, 하위 7개로 작성하여야 한다. 다만, 전자입찰의 경우에는 나라장터에서 작성·복호화 하여 보관 관리하며, 복수예비가격은 공개하지 않는다. (개정 '19. 04. 03)

3. 원장이 필요하다고 인정하는 경우 단일예비가격을 작성할 수 있다.

제6조(예정가격의 비치) ①계약담당자는 경쟁입찰 또는 수의계약등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서등에 의하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상장소 등에 두어야 하며 전자조달시스템 이용하여 예정가격을 생성시켜야 한다. 계약담당자는 예정가격이 사전에 누설되지 아니하도록 하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

②계약담당자는 수의계약, 협상에 의한 계약 및 개산계약을 체결하려 할 때에는 예정가격을 작성하지 아니할 수 있다.

제7조(예정가격의 결정기준) ①계약담당자는 다음 각 호의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하고 미리 예정가격조서를 작성하여야 한다.

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위안에서의 거래실례가격)
2. 신규개발품이거나 특수규격품등의 특수한 물품·공사·용역등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격, 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역등을 구성하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다. (개정 '19. 04. 03)
3. 공사의 경우 이미 수행한 사업을 토대로 축적한 실적공사비로서 이미 수행한 공사의 계약단가를 활용한 가격
4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역등의 거래실례가격 또는 견적가격

②제1항의 규정에 불구하고 해외로부터 수입하고 있는 군용물자부품을 국산화한 업체와 계약을 체결하려는 경우에는 그 수입가격 등을 고려하여 방위사업청장이 인정한 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정할 수 있다. (신설 '19. 04. 03)

③계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

④계약담당자는 제5조에 의하여 기초금액과 그에 따른 예비가격을 작성한 경우 예

정가격 결정은 다음의 각 호에 의한다.

1. 입찰자 중 4인(우편입찰 등으로 개찰장소에 참석한 입찰자가 없거나 4인 미만인 경우 입찰사무와 관계없는 해양과기원 직원을 포함한다)을 선정하여 15개 복수예비가격을 추첨·개봉한 후 서명날인 하도록 한다.
2. 계약담당자는 추첨된 복수예비가격 4개를 산술평균(1원미만 삭제)하여 예정가격으로 확정한다.

제8조(거래실례가격 및 표준시장단가에 의한 예정가격의 결정) (개정 '19. 04. 03)①거래실례가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가격으로 하되, 해당거래실례가격에 일반관리비 및 이윤을 따로 가산하여서는 아니된다.

1. 조달청장이 조사하여 통보한 가격
2. 기획재정부장관에서 정하는 기준에 적합한 전문가가격조사기관으로서 기획재정부에 등록된 기관이 조사하여 공표한 가격 (개정 '19. 04. 03)
3. 계약담당자가 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격

②표준시장단가에 따라 예정가격을 결정할 때에 이미 수행한 공사의 종류별계약단가, 입찰단가와 시공단가 등을 토대로 시장상황과 시공상황을 고려하여 산정하되, 이와 관련하여 필요한 사항은 기획재정부장관이 정한다. (개정 '19. 04. 03)

제9조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) ①공사·제조·구매(수입물품의 구매는 제외한다) 및 용역의 경우 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 그 예정가격에 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤의 비목을 포함시켜야 한다.

②수입물품을 구매하는 경우 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 그 예정가격에 수입물품의 외화표시원가, 통관료, 보세창고료, 하역료, 국내운반비, 신용장개설수수료, 일반관리비, 이윤의 비목을 포함시켜야 한다.

③제1항과 제2항의 비목에 대한 세부사항은 국가계약법령을 준용한다.

④계약담당자는 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 예정가격조서에 제1항 또는 제2항의 사항을 명백히 하여야 한다. (신설 '19. 04. 03)

⑤재료비·노무비 및 경비의 비목은 기획재정부장관이 따로 정한다. (신설 '19. 04. 03)

제10조(원가계산에 의한 예정가격 결정시의 일반관리비율 및 이윤율) ①원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서 일반관리비의 비율은 다음 각호의 1의 율을 구분에 따른 비율 초과하지 못한다. (개정 '19. 04. 03)

1. 공사 : 100분의 6
2. 음·식료품의 제조·구매 : 100분의 14
3. 섬유·의복·가죽제품의 제조·구매 : 100분의 8
4. 나무·나무제품의 제조·구매 : 100분의 9
5. 종이·종이제품·인쇄출판물의 제조·구매 : 100분의 14
6. 화학·석유·석탄·고무·플라스틱 제품의 제조·구매 : 100분의 8
7. 비금속광물제품의 제조·구매 : 100분의 12
8. 제1차 금속제품의 제조·구매 : 100분의 6
9. 조립금속제품·기계·장비의 제조·구매 : 100분의 7
10. 수입물품의 구매 : 100분의 8
11. 기타 물품의 제조·구매 : 100분의 11
12. 폐기물 처리·재활용 용역: 100분의 10 (개정 '19. 04. 03)
13. 시설물 관리·경비 및 청소 용역: 100분의 9 (신설 '19. 04. 03)
14. 행사관리 및 그 밖의 사업지원 용역: 100분의 8 (신설 '19. 04. 03)
15. 여행, 숙박, 운송 및 보험 용역: 100분의 5 (신설 '19. 04. 03)
16. 장비 유지·보수 용역: 100분의 10 (신설 '19. 04. 03)
17. 기타 용역: 100분의 6 (신설 '19. 04. 03)

②원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정할 때 이윤율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 율을 초과하지 못한다. 세부사항은 국가계약법령을 따른다.

1. 공사 : 100분의 15
2. 제조·구매(「소프트웨어산업 진흥법」에 따라 고시된 소프트웨어사업의 대가기준에 따른 소프트웨어개발을 포함한다) : 100분의 25
3. 수입물품의 구매 : 100분의 10

4. 용역(「소프트웨어산업 진흥법」에 따라 고시된 소프트웨어사업의 대가기준에 따른 소프트웨어개발을 제외한다) : 100분의 10

제11조(원가계산서의 작성등) ①원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 원가계산서를 작성하여야 한다. 다만, 계약담당자가 직접 원가계산방법에 의하여 예정가격조서를 작성하는 경우에는 원가계산서를 따로 작성하지 아니할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

②계약담당자는 계약목적물의 내용·성질 등이 특수하여 스스로 원가계산을 하기 곤란한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관(이하 “원가계산용역기관”이라 한다)에 원가계산을 의뢰할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

1. 정부 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관이 자산의 100분의 50 이상을 출자 또는 출연한 연구기관
2. 「고등교육법」에 의한 학교의 연구소
3. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단 (신설 '19. 04. 03)
4. 「민법」 기타 다른 법령의 규정에 의하여 주무관청의 허가등을 받아 설립된 법인
5. 「공인회계사법」의 규정에 의하여 설립된 회계법인

③계약담당자는 제1항의 경우 당해 용역기관의 장과 다음 각호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 제42조에 의하여 계약서 작성을 생략할 경우에도 다음 각호의 사항을 준용하여 각서 등을 청구하여야 한다.

1. 부실원가계산시 그 책임에 관한 사항
2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항
3. 원가계산내용의 보안유지에 관한 사항
4. 기타 원가계산 수행에 필요하다고 인정되는 사항 (신설 '19. 04. 03)
5. 기타 원장이 필요하다고 인정되는 사항

제12조(감정가격등에 의한 예정가격의 결정) 제7조의 규정에 의한 감정가격, 유사한 거래실례가격 또는 전적가격은 다음 각호의 1의 가격을 말하며, 그 적용순서는 다

음 각호의 순서에 의한다.

1. 감정가격: 「부동산 가격공시에 관한 법률」 및 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의한 감정평가법인 또는 감정평가사(「부가가치세법」에 의하여 평가업무에 관한 사업자등록증을 교부받은 자에 한한다)가 감정평가한 가격(개정 '21. 12. 10)
2. 유사한 거래실례가격: 기능과 용도가 유사한 물품의 거래실례가격
3. 건적가격: 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 가격

제13조(예정가격결정시의 세액합산등) ①예정가격에는 다음 각 호의 세액을 포함시켜야 한다.

1. 「부가가치세법」에 의한 부가가치세
2. 「개별소비세법」에 따른 개별소비세
3. 「교육세법」에 의한 교육세
4. 「관세법」에 의한 관세
5. 「농어촌특별세법」에 의한 농어촌특별세

②제1항의 규정을 적용함에 있어서 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정하는 경우 그 예정가격은 제9조의 규정에 의하여 계산한 금액에 제1항 각호의 세액을 합하여 이를 계산한다. 이 경우 원가계산의 비목별 원재료의 단위당 가격은 제1항 각호의 세액을 감한 공급가액으로 하며, 제1항제1호의 부가가치세는 당해계약목적물의 공급가액에 부가가치세율을 곱하여 산출한다.

③제2항의 규정을 적용함에 있어서 「부가가치세법」또는 「조세특례제한법」의 규정에 의하여 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하는 자와 계약을 체결하기 위하여 예정가격을 결정하는 경우에는 당해 계약상대자가 부담할 비목별 원재료의 부가가치세 매입세액해당액을 제9조의 규정에 의하여 계산한 금액에 합산한다.

제 3 장 계약방법

제14조(계약의 방법) ①계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모등을 고려하여 필요하다고 인정될 때에는 원장이 정하는 바에 의하여 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)에 의할 수 있다. 경쟁은 입찰방법이나 입찰방법에 준하여 경매의 방법으로 하여야 하고 2인이상 유효한 입찰로 성립한다. (개정 '19. 04. 03)

②(삭제 '21. 12. 10)

③제1항에 따라 계약을 체결하는 과정에서 다른 법률에 따른 우선구매 대상이 경합하는 경우에는 계약의 목적이나 규모, 사회적 약자에 대한 배려 수준 등을 고려하여 계약상대자를 결정하여야 한다. (신설 '19. 04. 03)

④계약담당자는 동산의 매각에 있어서 필요하다고 인정할 경우에는 국가계약법 시행령의 규정에 의한 입찰방법에 준하여 경매에 부칠 수 있다.(개정 '19. 04. 03)

⑤계약담당자는 물품을 구매할 때 필요하다고 인정할 경우에는 국가계약법 시행령에 따른 입찰방법에 준하여 역경매에 부칠 수 있다.(개정 '19. 04. 03)

제15조(경쟁입찰의 참가자격) ①계약담당자는 다음 각호의 요건을 갖춘 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 한다.

1. 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고등을 받았거나 당해 자격요건에 적합할 것
2. 보안측정등의 조사가 필요한 경우에는 관계기관으로부터 적합판정을 받을 것
3. 「소득세법」·「법인세법」 또는 「부가가치세법」에 따라 해당사업에 관한 사업자등록증을 교부받거나 고유번호를 부여받은 경우

제16조(입찰참가자격 사전심사) ①계약담당자는 입찰참가자의 자격을 미리 심사하여 경쟁입찰에 참가할 수 있는 적격자를 선정할 수 있으며, 적격자를 선정한 경우에는 선정된 적격자에게 선정결과를 통지하여야 한다.(개정 '21. 12. 10)

②계약담당자는 제1항에 따라 입찰참가자의 자격을 심사하는 경우에는 계약이행의 난이도, 이행실적, 기술능력, 재무상태, 사회적 신인도 및 계약이행의 성실도 등 계약수행능력을 평가하는 데에 필요한 요소들을 종합적으로 고려하여 심사기준을 정하여야 한다.

③계약담당자는 용역등에 대하여 관계법령에서 사업자 선정절차등을 규정하고 있는 경우에는 제2항에도 불구하고 그 절차등에 따라 경쟁입찰에 참가할 수 있는 적격자를 선정할 수 있다.

④계약담당자는 입찰에 참가하려는 자가 입찰 전에 열람할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적은 서류를 갖추어 두어야 하며, 입찰에 참가하려는 자가 요청하는 경우에는 이를 열람하게 하고 교부하여야 한다. 다만, 전자조달시스템에 이를 게재함으로써 열람 및 교부를 갈음할 수 있다.(개정 '19. 04. 03)

1. 제2항에 따른 심사기준
2. 입찰참가자격의 사전심사에 필요한 증명서류의 작성 및 제출방법
3. 제1호 및 제2호의 사항 외에 입찰참가자격의 사전심사에 관한 사항

⑤제1항에 따른 입찰참가자격의 사전심사 절차 및 제2항에 따른 계약이행의 성실도 평가 시 고려요소에 관하여 필요한 사항은 관련법령을 따른다.

제17조(2단계 경쟁등의 입찰) ①계약담당자는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(단순한 노무에 의한 용역으로서 기획재정부령이 정하는 용역의 계약을 제외한다)에 있어서 미리 적절한 규격등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.

②제1항의 경우 규격 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.

③계약담당자는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 물품의 제조·구매 또는 용역계약(단순한 노무에 의한 용역으로서 기획재정부령이 정하는 용역의 계약을 제외한다)의 특성등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격과 가격 또는 기술과 가격 입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰을 개찰한 결과

적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.

④계약담당자는 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 입찰을 실시하고자 할 때에는 입찰전에 평가기준 및 절차등을 정하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑤제3항의 규정에 의하여 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자 또는 기술적격자가 2인이상인 때에는 그 규격적격자 또는 기술적격자에게 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있다.

제18조(재입찰 및 재공고입찰) ①경쟁입찰에 있어서 2인이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰자 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니한다.(개정 '21. 12. 10)

②입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

③제1항 또는 제2항의 규정에 의한 재입찰 또는 재공고입찰시에는 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.

제19조(제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항등) ①경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음 각 호와 같다.

1. 추정가격이 다음 각 호의 금액이상의 공사계약의 경우에는 시공능력 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적

가. 「건설산업기본법」에 의한 건설공사(전문공사를 제외한다) : 30억원

나. 「건설산업기본법」에 의한 전문공사 그 밖의 공사관련 법령에 의한 공사 : 3억원

2. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에는 당해 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적

3. 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우에는 당해 물품제조에 필요한 설비 및 기술의 보유상황 또는 당해 물품과 같은 종류의 물품제조실적

4. 특수한 성능 또는 품질이 요구되어 다음 각 목의 품질 인증 등을 받은 물품을 구매하려는 경우에는 그 품질 인증 등을 받은 물품인지 여부
5. 특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우에는 당해 용역수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 용역과 같은 종류의 용역수행실적
6. 추정가격이 기획재정부령으로 정하는 금액미만인 계약의 경우에는 법인등기부상본점 소재지(개정 '21. 12. 10)
- 가. (삭제 '21. 12. 10)
- 나. (삭제 '21. 12. 10)
- 다. (삭제 '21. 12. 10)
7. 공사의 성질별·규모별 제한에 의한 입찰을 하는 경우에는 그 제한기준
8. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」에 따라 중소기업기업부장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」에 따른 중소기업자 (개정 '19. 04. 03)
- 8의2. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 제한경쟁입찰 방법에 따라 물품 제조·구매 계약 또는 용역 계약을 체결하는 경우에는 같은 호에 따른 공동사업에 참여한 소기업 또는 소상공인 (신설 '19. 04. 03)
9. 계약담당자가 계약이행의 부실화를 방지하기 위하여 필요하다고 판단하여 특별히 인정하는 경우에는 경쟁참가자의 재무상태
10. 고시금액 미만의 물품의 제조·구매 또는 용역(「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링사업 및 「건설기술진흥법」의 규정에 의한 건설기술용역을 제외한 다)의 경우에는 「중소기업기본법」에 의한 중소기업자 (개정 '19. 04. 03)
11. 특정지역에 소재하는 자가 생산한 물품을 구매하려는 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자인지 여부
 - 가. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 지방중소기업특별지원지역에 입주(같은 조 제2항에 따른 지정기간만 해당한다)한 자 (개정 '19. 04. 03)
 - 나. 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 자
- ②계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 경쟁참가자의 자격을 제한하고자 할 때에는 입찰공고에 그 제한사항과 제한기준을 명시하여야 한다.

제20조(제한경쟁입찰의 제한기준) ①계약담당자는 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우 이행의 난이도, 규모의 대소, 수급상황등을 적절하게 고려하여야 한다.

②계약담당자는 공사·제조 또는 용역 등의 실적, 시공능력에 의하여 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우 그 실적, 시공능력은 다음 각 호의 기준에 의하여야 한다.

1. 공사·제조 또는 용역 등의 경우에는 다음 각 목의 실적. 다만, 계약목적의 달성에 지장이 있는 경우를 제외하고는 가목의 실적을 우선적으로 적용하여야 한다.

가. 공사·제조 또는 용역 등의 실적의 규모 또는 양에 따르는 경우(제조 또는 용역의 경우에는 추정가격이 고시금액 이상인 계약에 한정한다)에는 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1배 이내 (개정 '19. 04. 03)

나. 공사·제조 또는 용역 등의 실적의 금액에 따르는 경우(제조 또는 용역의 경우에는 추정가격이 고시금액 이상인 계약에 한정한다)에는 해당 계약목적물의 추정가격(「건설산업기본법」 등 다른 법령에서 시공능력 적용시 관급자재비를 포함하고 있는 경우에는 추정금액을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 1배 이내

2. 시공능력의 경우에는 당해 추정가격의 2배 이내 (개정 '19. 04. 03)

③주된 영업소의 소재지에 의하여 제한하는 경우에는 주된 영업소가 당해 공사의 현장·납품지등이 소재하는 특별시·광역시·도 또는 특별자치도의 관할구역안에 있는 자로 제한하여야 한다.

④광역시·특별자치시 또는 도의 관할구역내에서 특별시·광역시 또는 특별자치시가 신설(편입된 경우를 제외한다)되는 경우에는 그 신설된 날부터 3년간은 종전의 광역시·특별자치시 또는 도의 관할구역과 신설된 특별시·광역시 또는 특별자치시의 관할구역은 이를 분리하지 아니한 것으로 보아 제3항의 규정을 적용한다. (신설 '19. 04. 03)

⑤계약담당자는 제한경쟁입찰에 참가자격을 제한함에 있어서 같은 항 각 호 또는 각 호 내의 사항을 중복적으로 제한하여서는 아니된다. 다만, 주된 영업소의 소재지에 의하여 제한하는 경우에는 당해 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 같은 종류의 공사실적과 중복하여 제한할 수 있으며, 중소기업자로 제한하는 경우에는 같은 항 각 호와 중복하여 제한할 수 있다.

⑥계약담당자는 국가계약법 시행령 제22조 의 규정에 의하여 공사를 성질별·규모별

로 유형화하여 제한기준을 정하는 경우에는 제2항의 규정에 의한 제한기준에 의하지 아니할 수 있다. (신설 '19. 04. 03)

제21조(지명경쟁입찰에 의한 계약) ①지명경쟁입찰에 부칠 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인이내인 경우
2. 「건설산업기본법」에 의한 건설공사(전문공사를 제외한다)로서 추정가격이 3억원 이하인 공사, 「건설산업기본법」에 의한 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 또는 그 밖의 공사관련 법령에 의한 공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사를 하거나 추정가격이 1억원 이하인 물품을 제조할 경우
3. 추정가격이 5천만원 이하인 재산을 매각 또는 매입할 경우
4. 예정임대·임차료의 총액이 5천만원 이하인 물건을 임대·임차할 경우
5. 공사나 제조의 도급, 재산의 매각 또는 물건의 임대·임차외의 계약으로서 추정가격이 5천만원 이하인 경우
6. 「산업표준화법」에 따른 인증을 받은 제품 또는 같은 법에 따른 우수한 단체표준제품을 구매할 경우 (개정 '19. 04. 03)
7. 수의계약에 의할 수 있는 경우
8. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」의 규정에 의한 기준에 적합하고 「산업기술혁신 촉진법 시행령」에 따른 품질인증 받은 재활용제품 또는 「환경기술 및 환경산업 지원법」의 규정에 의한 환경표지의 인증을 받은 제품을 제조하게 하거나 구매하는 경우
9. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」에 따라 중소기업기업부장관이 지정·공고한 물품을 「중소기업기본법」에 따른 중소기업자로부터 제조·구매할 경우 (개정 '19. 04. 03)
10. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 각 중앙관서의 장의

요청으로 「중소기업협동조합법」 제3조제1항에 따른 중소기업협동조합이 추천하는 소기업 또는 소상공인(해당 물품 등을 납품할 수 있는 소기업 또는 소상공인을 말한다)으로 하여금 물품을 제조하게 하거나 용역을 수행하게 하는 경우 (신설 '19. 04. 03)

제22조(지명경쟁입찰 대상자의 지명) ①계약담당자는 지명경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 5인이상의 입찰대상자를 지명하여 2인이상의 입찰참가신청이 있어야 한다. 다만, 지명대상자가 5인미만인 때에는 대상자를 모두 지명하여야 한다.

1. 공사

가. 시공능력을 기준으로 지명하는 경우는 추정가격의 2배이내로 시공능력 일련순위에 따라 지명할 것

나. 신용과 실적 및 경영상태를 기준으로 업체를 지명하되 특수한 기술의 보유가 필요한 경우에는 이를 보유한 자를 지명할 것

2. 물품의 제조·구매, 수리·가공 등

계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 기술, 기계·기구, 생산설비 등을 보유하고 있는 자로 하여금 행하게 할 필요가 있는 경우에는 그 기술, 기계·기구, 생산설비 등을 보유한 자를 지명할 것

②제1항의 경우에는 제30조 각호의 사항을 각 입찰대상자에게 통지하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

③계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 입찰대상자를 지명하고자 할 때에는 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 이를 통지하고 입찰참가여부를 확인하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

제23조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ①수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같으며, 수의계약 상대자의 자격은 경쟁입찰의 참가자격을 준용한다.

1. 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부처서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우
- 가. 천재지변, 감염병 예방 및 확산 방지, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사, 긴급복

구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등, 사고방지 등을 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선, 그 밖에 이에 준하는 경우(개정 '21. 12. 10)

나. 국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 군시설물의 관리, 외교관계, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 보안상 필요가 있거나, 국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우

다. 방위사업청장이 군용규격물자를 연구개발한 업체 또는 「비상대비자원 관리법」에 따른 중점관리대상업체로부터 군용규격물자(중점관리대상업체의 경우에는 방위사업청장이 지정하는 품목에 한정한다)를 제조·구매하는 경우 (신설 '19. 04. 03)

라. 비상재해가 발생한 경우에 국가가 소유하는 복구용 자재를 재해를 당한 자에게 매각하는 경우 (신설 '19. 04. 03)

2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 공사와 관련하여 장래 시설물의 하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

나. 작업상 혼란이 초래될 우려가 있는 등 동일 현장에서 2인 이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

다. 마감공사와 관련하여 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

라. 접적지역 등 특수지역에서 시행하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우

마. 특허공법을 적용하는 공사 또는 「건설기술관리법」에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따라 인증받은 신기술이나 검증받은 기술 또는 「전력기술관리법」에 따른 신기술(같은 법에 따라 지정된 보호기간 내로 한정한다)을 적용하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우

바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우

사. 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우

아. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우

자. 해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우

차. 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역 계약, 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역 계약의 경우

카. 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 특정인에게 임대하는 경우

3. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업자가 직접 생산한 제품으로 국가계약법 시행령에서 정한 제품을 해당 중소기업자로부터 제조·구매하는 경우

4. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 단체등으로서 국가계약법 시행령에서 정한 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약 (신설 '19. 04. 03)

1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약 (신설 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)

2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 (신설 '19. 04. 03)

3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매 계약 또는 용역계약. 다만, 제27조 제1항 제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다. (신설 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)

4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매 계약 또는 용역계약 (신설 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)

- 5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 (신설 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)
- 가) 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업 (신설 '19. 04. 03)
- 나) 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업 (신설 '19. 04. 03)
- 다) 「사회적기업육성법」에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활보장법」에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자 (신설 '19. 04. 03)
- 6) 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약 (신설 '19. 04. 03)
- 나. 재외공관이 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우 (신설 '19. 04. 03)
- 다. 물품을 가공·하역·운송 또는 보관할 때 경쟁에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우
- 라. 「방위사업법」에 따른 방산물자를 방위산업체로부터 제조·구매하는 경우 (신설 '19. 04. 03)
- 마. 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우
- 바. 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 하는 경우
- 사. 「조달사업에 관한 법률」에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우 (신설 '21. 12. 10)
- 아. 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」에 따라 선정된 디지털 서비스에 관한 계약을 하는 경우 (신설 '21. 12. 10)
- ②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 아니된다. (신설 '19. 10. 31)
1. 해양과기원의 퇴직자가 대표이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우 (신설 '19. 10. 31)
 2. 해양과기원의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우(신설 '19. 10. 31)
 3. 해양과기원의 퇴직자 모임·단체 또는 그 퇴직자 모임·단체의 회원사나 자회사와

계약을 체결하려는 경우(신설 '19. 10. 31)

- ③ 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 제2항 제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 계약담당자는 해당 법인이 퇴직자 영업현황에 관해 허위정보를 제공할 경우 계약을 해제·해지할 수 있고, 제62조에 따른 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다.(신설 '19. 10. 31)
- ④ 제2항과 제3항은 다음 각 호의 경우에는 적용하지 아니한다.(신설 '19. 10. 31)
1. 국가·지방자치단체와 수의계약을 체결하는 경우(신설 '19. 10. 31)
 2. 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제7조제2호 및 제2호의2 경우(신설 '19. 10. 31)
 3. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제1호·제2호 및 제5호가목(추정가격이 2천만원 이상으로서 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하는 경우로 한정한다.)에 따라 수의계약을 체결하는 경우(신설 '19. 10. 31)
 4. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조제1항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우(신설 '19. 10. 31)

제24조(재공고입찰과 수의계약) ①경쟁입찰을 실시한 결과 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

1. 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우로서 재공고입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우
2. 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우

②제1항의 규정에 의한 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.

③제1항제1호에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」에 정한 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제14조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 제18조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있다. (신설 '21. 12. 10)

제25조(낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때의 수의계약) ①낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때에는 그 낙찰금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위안에서 수의계약에 의할 수 있다. 다만, 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타

조건을 변경할 수 없다.

②제1항의 규정은 낙찰자가 계약체결후 소정의 기일내에 계약의 이행에 착수하지 아니하거나, 계약이행에 착수한 후 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 계약을 해제 또는 해지한 경우에 이를 준용한다.

제26조(분할수의계약) 제23조 제1항 제5호 라목, 제24조 및 제25조의 경우에 있어서는 예정가격 또는 낙찰금액을 분할하여 계산할 수 있는 경우에 한하여 그 가격 또는 금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위안에서 수인에게 분할하여 계약을 할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

제27조(견적에 의한 가격결정 등) ①계약담당자는 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

1. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우, 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우, 제24조 및 제25조에 따른 계약의 경우
2. 추정가격이 2천만원 이하인 경우. 다만, 제23조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하인 경우로 한다.

(개정 '19. 04. 03)

②계약담당자는 제23조제1항제5호가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원(같은 목 5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원)을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 한다. 다만, 계약의 목적이나 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서 제출이 곤란한 경우로서 기획재정부령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. (개정 '19. 04. 03)

③계약담당자는 제2항 본문에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하는 경우 그 견적서의 제출에 관한 사항은 전자조달시스템을 이용하여 안내공고를 하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

④계약담당자는 제2항에 따른 수의계약을 할 경우 계약이행의 용이성 및 효율성 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 견적서를 제출할 수 있는 자를 국가계약법 시행규칙으로 정하는 바에 따라 법인등기부상 본점소재지를 기준으로 제한할 수 있다. 이 경우 제3항에 따른 안내공고에 그 제한사항과 제한기준을 명시하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

⑤제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 견적서에 기재된 견적가격이 예정가격(예정가격작성을 생략한 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액을 말한다)의 범위에 포함지 아니하는 경우 등 계약상대자를 결정할 수 없는 때에는 다시 견적서를 제출받아 계약금액을 결정하여야 한다.

⑥제2항에 따른 전자조달시스템을 이용한 견적서의 제출과 관련한 기준 및 세부절차, 제3항에 따른 안내공고의 시기 및 기간 등에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

⑦상기 항에 불구하고 다음의 경우에는 견적서 제출을 생략하게 할 수 있다.

1. 전기·가스·수도등의 공급계약
2. 추정가격이 100만원 미만인 물품의 제조·구매·임차 및 용역계약

제 4 장 입찰 및 낙찰절차

제28조(입찰공고) ①입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 이 요령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 전자조달시스템을 이용하여 공고하여야 한다. 다만, 필요한 경우 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

②계약담당자는 제1항에 따른 입찰공고 중 내용의 오류나 법령위반사항이 발견되어 공고사항의 정정이 필요한 경우에는 남은 공고기간에 5일 이상을 더하여 공고하여야 한다.

제29조(입찰공고의 시기) ①입찰공고는 그 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7

일전에 이를 행하여야 한다.

②공사입찰의 경우로서 현장설명을 실시하는 경우에는 현장설명일의 전일부터 기산하여 7일전에 공고하여야 한다. 다만, 입찰참가자격을 사전에 심사하려는 공사입찰의 경우에는 현장설명일 전일부터 기산하여 30일전에 공고하여야 한다.

③공사입찰의 경우로서 현장설명을 실시하지 아니하는 때에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 다음 각 호에서 정한 기간 전에 공고하여야 한다.

1. 추정가격이 10억원 미만인 경우 7일
2. 추정가격이 10억원 이상 50억원 미만인 경우 15일
3. 추정가격이 50억원 이상인 경우 40일

④제1항 내지 제3항까지 규정에 불구하고 다음 각호의 어느하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 5일전까지 공고할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

1. 제18조제2항에 따른 재공고입찰의 경우 (신설 '19. 04. 03)
- 1의2. 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우 (신설 '21. 12. 10)
2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우 (신설 '19. 04. 03)
3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우 (신설 '19. 04. 03)
4. 그밖에 제2호 및 제3호 준하는 경우 (신설 '19. 04. 03)
- ⑤제40조에 따른 협상에 의한 계약 또는 경쟁적 대화에 의한 계약의 경우에는 제1항에 불구하고 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)
1. 긴급을 요하는 경우
2. 추정가격이 고시금액 미만인 경우
3. 재공고입찰인 경우

제30조(입찰공고의 내용) 입찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 장소와 일시

3. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소·일시·참가자격 및 참가의무여부에 관한 사항

3의2. 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무여부에 관한 사항

4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항

4의2. 입찰참가등록 및 입찰관련서류에 관한 사항

5. 입찰보증금과 해양과기원 귀속에 관한 사항

6. 낙찰자결정방법(제40조제1항 또는 제4항 낙찰자결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자통보예정일을 포함한다) (개정 '19. 04. 03)

7. 계약의 착수일 및 완료일

8. 계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소

9. 입찰무효에 관한 사항

10. 입찰에 관한 서류의 열람·교부장소 및 교부비용

11. 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소등

12. 전자조달시스템을 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 그 절차 및 방법 (개정 '19. 04. 03)

12의2. 입찰서를 우편으로 제출하게 하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소

13. 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻(공동수급체구성원의 자격제한사항을 포함한다)과 공동계약의 이행방식

14. 부대입찰의 경우에는 그 취지 (개정 '19. 04. 03)

15. 입찰의 경우에는 대안입찰 또는 일괄입찰등에 관한 사항 (개정 '19. 04. 03)

15의2. 입찰 관련 비리 또는 불공정행위의 신고에 관한 사항 (신설 '19. 04. 03)

16. 제7조제1항제2호에 따른 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 기획재정부장관이 정하는 기준 및 비율 (신설 '19. 04. 03)

17. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항

제31조(입찰서의 제출·접수) ①계약담당자는 입찰자가 입찰서를 제출하는 경우 전자조달시스템을 이용하여 입찰서(별지 1)를 제출하게 하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

②계약담당자는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서류를 입찰공고에 명시한 장소와 일시에 직접 또는 우편으로 제출하게 할 수 있다.

1. 국제입찰대상 계약인 경우
2. 전자조달시스템을 이용하기 어려운 경우 등 원장이 인정하는 경우 (개정 '19. 04. 03)

③제2항의 경우 제출하는 입찰서류는 다음과 같다.

1. 입찰참가신청서 (별지 2)
2. 관련 허가·인가·면허·등록·신고 등을 증명하는 서류(필요한 경우에 한함)
3. 인감증명서
4. 사업자등록증, 고유번호를 확인하는 서류 또는 사업자등록증명원
5. 주민등록표 등본(개인의 경우만 해당한다)
6. 공장등록증명서 또는 공장등록대장 등본(필요한 경우에 한함)
7. 기타 입찰공고에서 요구한 서류

④입찰자는 제출한 입찰서를 교환·변경 또는 취소하지 못한다. 다만, 원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤제15조 및 제19조의 규정에 의한 경쟁참가자격이 없는 자가 행한 입찰 제36조가 정하는 사유에 해당하는 입찰은 무효로 한다. (개정 '19. 04. 03)

제32조(입찰보증금) ①계약담당자는 경쟁입찰에 참가하는 자로부터 입찰마감일전까지 입찰보증금을 받아야 한다. 입찰보증금은 입찰금액(단가에 대해 실시하는 입찰인 경우에는 그 단가에 매회별 이행예정량 중 최대량을 곱한 금액)의 100분의 5이상으로 하여야 한다. 다만, 「채난 및 안전관리 기본법」에 정한 채난이나 경기침체, 대량 실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 입찰보증금을 입찰금액의 1천분의 25 이상으로 할 수 있다. (개정 '21. 12. 10)

②입찰보증금은 현금(채신관서 또는 「은행법」의 적용을 받는 은행이 발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다) 또는 국가계약법 시행령에서 정하는 보증서등으로 납부하게 하여야 한다. (개정 '21. 12. 10)

③입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있는 자는 다음 각 호와 같다.

1. 국가기관 및 지방자치단체
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
3. 국가 또는 지방자치단체가 기본재산의 100분의 50이상을 출연 또는 출자(법률의 규정에 의하여 귀속시킨 경우를 포함한다. 이하 같다)한 법인 (개정 '19. 04. 03)
4. 기타 국가계약법에서 정하는 자

④계약담당자는 제3항의 규정에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 입찰보증금 귀속사유(낙찰자가 정당한 이유없이 계약을 체결하지 아니한 때)가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

제33조(입찰보증금의 해양과기원 귀속) ①계약담당자는 입찰보증금을 보증서등으로 받은 경우 ‘낙찰자가 정당한 이유없이 계약을 체결하지 아니한 때’(이하 “입찰보증금 귀속사유”라 함)에는 지체없이 그 뜻을 해당 금융기관 또는 보증기관에게 통지하고 당해 입찰보증금을 현금으로 징수하게 하거나 정부소유유가증권으로 전환하게 하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

②계약담당자는 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자에게 입찰보증금 귀속사유가 발생한 때에는 그 뜻과 함께 국가계약법 시행령에서 규정한 지급을 확약한 문서를 갖추어 당해 낙찰자에게 통지하고 입찰보증금에 상당하는 금액을 현금으로 받아야 한다. (개정 '21. 12. 10)

제34조(보증보험증권등에 의한 보증금 납부) ①계약담당자는 입찰참가자 또는 계약상대자가 보증금을 지급보증서·보증보험증권 또는 보증서(이하 “보증보험증권등”이라 한다)로 납부하고자 할 때에는 다음 각 호의 요건이 충족된 것으로 제출하게 하여야 한다.

1. 피보증인의 명의를 '한국해양과학기술원'일 것
2. 보증금액이 납부하여야 할 보증금액이상일 것
3. 보증기간은 보증금에 따라 다음 각목의 어느 하나에 해당할 것

가. 입찰보증금

- (1) 보증기간의 초일 : 입찰서 제출마감일 이전일 것
- (2) 보증기간의 만료일 : 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후일 것. 다만, 국가계약법 시행령에 따른 대형공사계약의 경우에는 공사입찰의 경우에는 입찰서 제출마감일 다음날부터 90일 이후이어야 한다. (개정 '21. 12. 10)

나. 계약보증금

- (1) 보증기간의 초일 : 계약기간 개시일
- (2) 보증기간의 만료일 : 계약기간의 종료일 이후일 것

다. 하자보수보증금

- (1) 보증기간의 초일 : 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날
 - (2) 보증기간의 만료일 : 하자담보책임기간 종료일 이후일 것
4. 보증보험증권등에 기재된 보증내용이 입찰참가자 또는 계약상대자의 의무이행과 동일한 내용을 보증하는 것일것
 5. 보증보험증권인 경우에는 보증보험보통보험약관에 규정된 면책사유에 불구하고 해양과기원에 귀속시켜야 할 금액을 보증하는 특약조항이 있을 것

제35조(보증보험증권등의 보증기간의 연장)(개정 '19. 04. 03) 계약담당자는 계약의 체결일을 연기하거나 계약의 이행기간 또는 하자담보책임기간을 연장하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간내에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하여 보증서등을 제출하게 하여야 한다.

제36조(입찰무효) ①다음 각 호에 해당하는 입찰은 무효로 한다. (개정 '19. 04. 03)

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

1의2. 제62조에 따라 입찰참가자격 제한기간 내에 있는 대표자를 통한 입찰 (신설

'19. 04. 03)

2. 입찰보증금의 납부일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰
3. 입찰서가 그 도착일시까지 소정의 입찰장소에 도착하지 아니한 입찰
4. 동일사항에 동일인(1인이 수개의 법인의 대표자인 경우 해당수개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰
5. 입찰공고에 명시한 경우로서 입찰서와 함께 산출내역서를 제출하지 아니한 입찰 및 입찰서상의 금액과 산출내역서상의 금액이 일치하지 아니한 입찰과 그 밖에 기획재정부장관이 정하는 입찰무효사유에 해당하는 입찰
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 등록사항을 변경등록하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰

가. 상호 또는 법인의 명칭

나. 대표자(수인의 대표자가 있는 경우에는 대표자 전원)의 성명

7. 전자조달시스템을 이용하여 입찰서를 제출하는 경우 동 규정에 의한 방식에 의하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰 (개정 '19. 04. 03)
8. 제안요청서 등에 대한 설명(이하 이 호에서 "제안요청서설명"이라 한다)을 실시하면서 제안요청서설명에 참가한 자에 한하여 계약에 참가할 수 있다는 뜻을 입찰공고에 명시한 경우로서 입찰에 참가한 자 중 제안요청서설명에 참가하지 아니한 자의 입찰
9. 입찰공고에 명시한 경우로서 입찰서와 함께 제출하여야 하는 품질등 표시서를 제출하지 아니한 입찰
10. 공동계약의 방법에 위반한 입찰
11. 대안입찰의 경우 원안을 설계한 자 또는 원안을 감리한 자가 공동으로 참여한 입찰
- 11의 2. 국가계약법 시행령에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰의 경우 원안을 설계한 자 또는 원안을 감리한 자가 공동으로 참여한 입찰 (개정 '21. 12. 10)
12. 기타 기획재정부장관이 정하는 입찰유의서에 위반된 입찰 (신설 '19. 04. 03)

② 제1항에도 불구하고 국가계약법 시행령에 따라 공동수급체를 구성한 입찰자의 대표자 외의 구성원이 제1항 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 해당 구성원에 대해서만 입찰을 무효로 한다. (신설 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)

제37조(개찰 및 낙찰선언) ①계약담당자는 입찰공고에 표시한 장소와 일시에 입찰서의 접수마감을 선언하고 입찰자가 참석한 자리에서 개찰하여야 한다. 이 경우 입찰자로서 출석하지 아니한 자가 있는 때에는 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 개찰에 참여하게 할 수 있다.

②계약담당자는 제출된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 적격자를 낙찰자로 결정한 때에는 지체없이 낙찰선언을 하여야 한다. 다만, 계약이행능력 및 일자리 창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정하거나 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력 및 사회적 책임 등을 종합적으로 심사하여 낙찰자를 결정하는 등 낙찰자결정에 장시간이 소요되는 때에는 그 절차를 거친 후 낙찰선언을 할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

③전자조달시스템을 이용하여 입찰서를 제출하는 방식의 경우에는 제1항 및 2항의 규정에 불구하고 입찰공고에 표시한 절차와 방법에 의하여 개찰 및 낙찰선언을 한다. (개정 '19. 04. 03)

④계약담당자는 규격과 가격 또는 기술과 가격입찰을 동시에 실시하는 경우에는 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰결과 규격적격자 또는 기술적격자로 확정된 자가 1인인 경우에도 가격입찰서를 개봉할 수 있다.

제38조(해양파기원의 수입이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 수입의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이상으로서 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 한다.

제39조(해양파기원의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) ①계약담당자는 국고의 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정한다.

②(삭제 '19. 10. 31)

③계약담당자는 제1항에 불구하고 제17조에 따른 입찰의 경우에는 예정가격 이하로

서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다.(개정 '21. 12. 10)

④계약담당자는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 공사 또는 용역입찰에 대해서는 예정가격 이하로 입찰한 입찰자 중 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력(용역입찰의 경우에는 용역수행능력을 말한다) 및 사회적 책임 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정한다.(개정 '21. 12. 10)

1. 추정가격이 100억원 이상인 공사(신설 '21. 12. 10)

2. 문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리로서 문화재청장이 정하는 공사(신설 '21. 12. 10)

3. 건설기술 진흥법」에 따른 건설사업관리 용역으로서 추정가격이 20억원 이상인 용역(신설 '21. 12. 10)

4. 「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 건설공사기본계획 용역 또는 기본설계 용역으로서 추정가격이 15억원 이상인 용역(신설 '21. 12. 10)

5. 「건설기술 진흥법 시행령」에 따른 실시설계 용역으로서 추정가격이 25억원 이상인 용역(신설 '21. 12. 10)

⑤제1항의 규정에 의한 계약이행능력심사는 당해 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행 성실도, 자재 및 인력조달가격·하도급관리계획·외주근로자 근로조건 이행계획의 적정성, 계약질서의 준수정도, 과거공사의 품질정도 및 입찰가격등을 종합적으로 고려하여 기획재정부장관이 정하는 심사기준에 따라 세부심사기준을 정하여 적격여부를 심사하며, 그 심사결과 적격하다고 인정되는 경우 당해 입찰자를 낙찰자로 결정한다. 다만, 공사 또는 물품등의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 조달청의 심사기준을 준용할 수 있다.

⑥계약담당자는 제4항에 따라 입찰금액의 적정성을 심사하는 경우에는 입찰자의 입찰가격(공종별 입찰가격을 포함한다), 자재, 인력 및 장비조달가격의 적정성 등을 종합적으로 고려하여 기획재정부장관이 정하는 심사기준에 따라 세부심사기준을 정하고, 입찰 전에 입찰에 참가하려는 자가 그 기준을 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑦ 계약담당자는 제1항에 불구하고 공사에 대한 경쟁입찰로서 예정가격이 100억원

미만인 공사의 경우 다음 각 호에 해당하는 비용의 합계액의 100분의 98 미만으로 입찰한 자를 낙찰자로 하여서는 아니 된다. (신설 '21. 12. 10)

1. 재료비·노무비·경비(신설 '21. 12. 10)
2. 제1호에 대한 부가가치세(신설 '21. 12. 10)

제40조(협상에 의한 계약체결) ①계약담당자는 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 해양과기원에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다. 이 경우 예정가격을 작성한 경우에는 예정가격 이하로 입찰한 자 중에서 협상적격자를 선정해야 한다.(개정 '21. 12. 10)

②계약담당자는 제1항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 하는 경우에는 입찰공고시 협상에 의한 계약이라는 뜻을 명시하여야 한다.

③계약담당자는 협상에 의한 계약에 참가하고자 하는 자에게 제안요청서등 필요한 서류를 교부하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

④ 제안요청서 등 필요한 서류를 전자조달시스템에 게재함으로써 제3항에 필요한 서류의 교부로 갈음할 수 있다. (신설 '19. 04. 03)

⑤계약담당자는 제1항에 따라 계약을 체결하려는 경우 그 계약의 성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 제안요청서 등에 대한 설명을 할 수 있다. (개정 '21. 12. 10)

⑥계약담당자는 제1항에 따라 협상에 의한 계약을 체결하려는 경우에는 해당계약을 체결하려는 자의 이행실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태 및 입찰가격 등을 종합적으로 고려하여 기획재정부장관이 정하는 계약체결기준에 따라 세부기준을 정하고, 계약을 체결하려는 자가 그 기준을 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑦수요부서에서 제1항에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 제안서 평가위원회의 심의를 거쳐야 하며, 평가위원회 개최는 「제안서 평가위원회 운영지침」에 따른다. (개정 '21. 12. 10)

⑧(삭제 '21. 12. 10)

⑨(삭제 '21. 12. 10)

제41조(동일가격입찰인 경우의 낙찰자 결정) ①계약담당자는 낙찰이 될 수 있는 동일 가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호에서 정한 방법에 따라 낙찰자를 결정하여야 한다.

1. 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 경우 : 이행능력 심사결과 최고점수인자를 낙찰자로 결정하되, 이행능력 심사결과도 동일한 때에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정
2. 추정가격이 고시금액 미만인 물품입찰로서 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 경우 : 추첨에 의하여 낙찰자를 결정
3. 2단계경쟁등의 입찰로서 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 경우 : 규격 또는 기술우위자를 낙찰자로 결정하되, 규격 또는 기술평가 결과도 동일한 때에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정
4. 제39조제4항에 따라 낙찰자를 결정하는 경우 : 공사수행능력과 사회적 책임의 합산점수가 높은 자로 결정하되, 해당 합산점수가 동일한 경우에는 공사 또는 용역의 규모·특성 등을 반영하여 기획재정부장관이 정한 기준에 따라 낙찰자를 결정(개정 '21. 12. 10)

②제1항의 경우 입찰자중 출석하지 아니한 자 또는 추첨을 하지 아니한 자가 있을 때에는 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 이를 대신하여 추첨하게 할 수 있다.

제 5 장 계약의 체결 및 이행

제42조(계약서의 작성) ①계약담당자는 계약상대자를 결정할 때에는 지체없이 표준계약서(별지 3, 별지 4, 별지 5 등)에 의하여 계약을 체결하여야 한다. 계약문서는 계약서, 설계서(공사시방서,설계도면,현장설명서,물량내역서), 과업내용서, 유의서, 계약일반조건, 계약특수조건, 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

②계약담당자는 제1항의 규정에 의한 표준계약서에 기재된 계약일반사항외에 당해 계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.

③계약담당자는 제1항의 규정에 의한 서식에 의하기가 곤란하다고 인정될 때에는 따로 이와 다른 양식에 의한 계약서에 의하여 계약을 체결할 수 있다.

④계약담당자는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제하는 경우에는 계약서에 그 사유 및 면제금액을 기재하고 계약보증금지급각서를 제출하게 하여 이를 첨부하여야 한다.

⑤계약서에는 계약담당자가 기명날인하여야 한다. 다만, 외국인과 계약을 체결하는 경우 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 서명으로써 이에 갈음할 수 있다.

제43조(계약서작성의 생략) 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각호와 같으며, 이 경우 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아야 한다.

1. 계약금액이 3천만원이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 있어서 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 각 국가기관 및 지방자치단체 상호간에 계약을 체결하는 경우
5. 전기·가스·수도의 공급계약등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우

제44조(계약보증금) ①계약담당자는 해양과기원과 계약을 체결하고자 하는 자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 계약보증금은 계약금액의 100분의 10이상으로 한다. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」에 정한 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약보증금을 입찰금액의 100분의 5 이상으로 할 수 있다. (개정 '21. 12. 10)

②단가계약에 의하는 경우로서 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하게 하는 때에는 제1항의 규정에 불구하고 매회별 이행예정량중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의

100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 한다.

③장기계속계약에 있어서는 제1차 계약체결시 부기한 총공사 또는 총제조등의 금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 당해 계약보증금은 총공사 또는 총제조등의 계약보증금으로 보며, 연차별계약이 완료된 때에는 당초의 계약보증금 중 이행이 완료된 연차별계약금액에 해당하는 분을 반환하여야 한다.

④국가계약법에 따라 제12조제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. (개정 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)

1. 다음의 자와 계약을 체결하는 경우

가. 국가기관 및 지방자치단체

나. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관

다. 정부가 기본재산의 100분의 50이상을 출연(법률의 규정에 의하여 귀속시킨 경우를 포함한다. 이하 같다)한 법인

라. 기타 국가계약법에서 정하는 자

2. 계약금액이 5천만원이하인 계약을 체결하는 경우

3. 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우

4. 이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 당해 공급자가 아니면 당해 부분품의 구입이 곤란한 경우

⑤계약보증금은 현금 또는 국가계약법 시행령에서 규정한 보증서등으로 이를 납부하게 하여야 한다. (개정 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)

⑥계약담당자는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 '계약상대자가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때(이하 "계약보증금 귀속사유"라 함)가 발생한 때에는 계약보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

제45조(공사계약에 있어서의 이행보증) ①계약담당자는 공사계약을 체결하고자 하는

경우 계약상대자로 하여금 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법을 선택하여 계약이행의 보증을 하게 하여야 한다. 다만, 계약담당자는 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 계약이행보증의 방법을 제2호에 따른 방법으로 한정할 수 있다.

1. 계약이행보증금을 계약금액의 100분의 15(「재난 및 안전관리 기본법」에 정한 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 1천분의 75) 이상 납부하는 방법(개정 '21. 12. 10)
2. 계약이행보증서[해당 공사의 계약상의 의무를 이행할 것을 보증한 기관이 계약상대자를 대신하여 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 계약금액의 100분의 40(예정가격의 100분의 70미만으로 낙찰된 계약의 경우에는 100분의 50)이상을 납부할 것을 보증하는 것이어야 한다]를 제출하는 방법 (개정 '19. 04. 03)
- ②계약담당자는 제1항 본문에 따라 계약이행을 보증한 경우로서 계약상대자가 계약이행보증방법의 변경을 요청하는 경우에는 1회에 한하여 변경하게 할 수 있다.
- ③제1항 내지 제2항의 규정은 용역계약의 경우에 이를 준용할 수 있다.

제46조(계약보증금의 해양과기원 귀속) ①계약담당자는 계약상대자가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 계약보증금(공사계약 이행보증금을 포함한다. 이하 같다)을 해양과기원에 귀속시켜야 한다.

②제1항의 규정은 장기계속계약에 있어서 계약상대자가 2차이후의 공사 또는 제조 등의 계약을 체결하지 아니한 경우에 이를 준용한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 계약보증금을 해양과기원에 귀속함에 있어서 그 계약보증금은 이를 기성부분에 대한 미지급액과 상계처리하여서는 아니된다. 다만, 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제한 경우에는 국고에 귀속시켜야 하는 계약보증금은 기성부분에 대한 미지급액과 상계 처리할 수 있다.

④계약보증금의 해양과기원 귀속은 '입찰보증금의 해양과기원 귀속'의 경우를 준용한다.

제47조(계약금액변경시의 보증금의 조정 및 추가납부등) 계약담당자는 제53조 내지

제55조의 규정에 의하여 계약금액이 조정된 때에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 추가로 납부하게 하거나 계약상대자의 요청에 의하여 이를 반환하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

제48조(선금의 지급 등) ①계약담당자는 다음 각호의 요건을 충족하는 경우로서 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다. 다만, 계약상대자가 선금의무지급률 이하로 신청하는 경우에는 신청한 바에 따라 지급한다. (개정 '19. 04. 03)

1. 공사, 물품 제조 또는 용역 계약(발주기관이 시스템 특성 등에 맞게 소프트웨어의 일부에 대하여 수정·변경을 요구하여 체결한 소프트웨어사업을 포함) (개정 '19. 04. 03)

2. 부정당업자로서 입찰참가자격제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우

②계약담당자는 계약상대자가 제1항에 따라 선금지급을 요청하는 경우 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출하도록 하여야 한다.

③계약담당자는 다음 각호에 해당되는 선금에 대하여는 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 14일 이내에 지급하여야 한다. (신설 '19. 04. 03)

1. 공사 (신설 '19. 04. 03)

가. 계약금액이 100억원이상인 경우 : 100분의 30 (신설 '19. 04. 03)

나. 계약금액이 20억원이상 100억원 미만인 경우 : 100분의 40 (신설 '19. 04. 03)

다. 계약금액이 20억원 미만인 경우 : 100분의 50 (신설 '19. 04. 03)

2. 물품의 제조 및 용역 (신설 '19. 04. 03)

가. 계약금액이 10억원이상인 경우 : 100분의 30 (신설 '19. 04. 03)

나. 계약금액이 3억원이상 10억원 미만인 경우 : 100분의 40 (신설 '19. 04. 03)

다. 계약금액이 3억원 미만인 경우 : 100분의 50 (신설 '19. 04. 03)

3. 수해복구공사 (신설 '19. 04. 03)

가. 계약금액이 20억원미만인 경우 : 100분의 70 (신설 '19. 04. 03)

나. 계약금액이 20억원이상인 경우 : 100분의 50 (신설 '19. 04. 03)

④계약담당자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약상대자의 청구에 의해 제3항제1호 또는 제2호에 해당하는 금액 이외에 해당 계약금액의 100분의 10 범위 내에서 추가로 지급하여야 한다. (신설 '19. 04. 03)

1. 기획재정부계약예규 정부입찰·계약 집행기준 제70조4제1항 각호에 따른 원자재 가격이 급등한 경우(신설 '19. 10. 31)
 2. 신기술을 사용하는 물품 및 용역계약에 있어서 기술개발투자를 위한 자금이 계약이행초기에 집중적으로 소요되는 경우(신설 '19. 10. 31)
 3. 계약상대방이 「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조제2항에 따라 녹색기술·녹색사업에 대한 적합성 인증을 받거나 녹색전문기업으로 확인받은 경우(신설 '19. 10. 31)
- ⑤제1항, 제3항 및 제4항의 경우에서 기성부분 또는 기납부분에 대하여 대가를 지급한 때에는 계약금액(단가계약의 경우에는 발주금액)에서 그 대가를 공제한 금액을 기준으로 한다. (개정 '19. 04. 03)

⑥(삭제 '21. 12. 10)

⑦계약담당자는 선금을 지급하고자 할 경우에는 선금에 대한 채권확보를 위하여 계약상대자로 하여금 선금보증서[보증금액은 선금액에 약정이자상당액(사유발생시점의 한국은행 통계월보 대출평균금리)을 가산한 금액 이상으로 한다]를 제출하게 하여야 한다. 선금보증서 제출 및 면제, 해양과기원 귀속 등에 관한 세부사항은 입찰보증금 규정을 준용한다. (개정 '19. 04. 03)

⑧계약담당자는 선금을 지급하고자 할 때에는 당해 선금을 계약목적달성을 위한 용도, 수급인의 하수급인에 대한 선금배분이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약은 제외) 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

⑨(삭제 '21. 12. 10)

⑩계약담당자는 계약상대방이 선금을 전액 정산하기 이전에는 계약에 의하여 발생한 권리의무를 제3자에게 양도하게 할 수 없다. 다만, 제7항에 따라 선금 지급을 보증한 기관의 동의를 얻어 공사대금청구권을 양도하고자 하는 경우에는 선금을 전액 정산하기 이전이라도 공사대금청구권을 제3자에게 양도하게 할 수 있다. (신설 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)

⑪계약담당자는 수급인에게 선금을 지급한 경우에는 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하여야 한다. (신설 '19. 04. 03)

⑫계약담당자는 계약상대자가 하수급인에게 선금을 현금으로 지급하도록 하여야 한다. (신설 '19. 04. 03)

⑬선금은 기성부분 또는 기납부분의 대가 지급시마다 다음 방식에 의하여 선금정산액 이상을 정산하여야 한다.

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times [\text{기성(또는 기납) 부분의 대가상당액} / \text{계약금액}]$$

제49조(검사) ①계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계서류에 의하여 이를 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다. 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」에 정한 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일)이내에 완료하여야 한다. 다만, 필요한 경우 7일(7일 이내에 검사를 완료해야 하는 경우에는 3일)의 범위내에서 그 검사기간을 연장할 수 있다. (개정 '19. 04. 03, 개정 '21. 12. 10)

②기본설계(타당성 조사에 관한 내용을 포함한다. 이하 같다)와 실시설계를 구분하여 계약을 체결한 경우에는 제1항의 규정에 의하여 실시설계용역에 대한 이행검사를 하는 때에 실시설계대상사업의 총사업비의 산정이 적정한지의 여부를 기본설계서상의 총사업비와 실시설계서상의 총사업비를 비교하여 검사하여야 한다. 이 경우 기본설계서상의 총사업비와 실시설계서상의 총사업비에 차이가 있는 경우에는 실시설계용역의 계약상대자로 하여금 그 사유를 설명하는 자료를 제출하게 하여야 한다.

③천재·지변등 불가항력의 사유로 제1항의 규정에 의한 기간내에 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 소멸한 날부터 3일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

④계약담당자는 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날부터 제1항의 규정에 의한 기간을 계산한다.

제50조(검사조서의 작성생략) 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 검사조서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각호와 같다.

1. 계약금액이 3천만원이하인 계약의 경우
2. 매각계약의 경우
3. 전기·가스·수도의 공급계약등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하는 계약의 경우

제51조(하자검사) ①계약담당자는 하자담보책임기간 중 연 2회이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 하자검사가 특히 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰된 공사로서 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」의 규정에 의한 시설물에 대한 것인 경우에는 계약담당자는 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

제52조(하자보수보증금) ①계약담당자는 하자보수보증금을 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 하여야 한다. 계약담당자는 공사계약을 체결할 때에 다음 각호의 공종(각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 말한다)구분에 의하여 계약금액에 대한 하자보수보증금률을 정하여야 한다.

1. 철도·댐·터널·철강교설치·발전설비·교량·상하수도구조물등 중요구조물공사 및 조경공사: 100분의 5
2. 공항·항만·작도설치·방파제·사방·간척등 공사: 100분의 4
3. 관개수로·도로(포장공사를 포함한다)·매립·상하수도관로·하천·일반건축등 공사: 100분의 3
4. 제1호 내지 제3호외의 공사: 100분의 2

다만, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우로서 다음의 경우에는 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있다.

가. 「건설산업기본법 시행령」에 의한 건설업종의 업무내용중 구조물등을 해체하는 공사 및 철도·궤도공사(레일용접공사와 콘크리트직결도상 철도·궤도공사를 제외한다).

나. 단순암반절취공사, 모래·자갈채취공사등 그 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 계약담당자가 인정하는 공사

다. 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사를 제외한다)

②계약담당자는 제1항의 규정에 의한 하자보수보증금을 당해 공사의 준공검사후 그 공사의 대가를 지급하기 전까지 납부하게 하고 다음 각 호에 의한 하자담보책임기간동안 보관하여야 한다.

1. 계약담당자는 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날중에서 먼저 도래한 날부터 1년이상 10년이하의 범위내에서 당해 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 별지 6에 의하여 정하여야 한다. 다만, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우로서 원장이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 장기계속공사에 있어서는 연차계약별로 제1항의 규정에 의한 하자담보책임기간을 정한다. 다만, 연차계약별로 하자담보책임을 구분할 수 없는 공사인 경우에는 제1차 계약을 체결할 때에 총공사에 대하여 하자담보책임기간을 정하여야 한다.

③장기계속공사에 있어서는 연차계약별로 제1항 및 제2항의 규정에 의한 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 연차계약별로 하자담보책임을 구분할 수 없는 공사인 경우에는 총공사의 준공검사후 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다.

④하자보수보증금의 납부를 면제할 수 있는 경우는 다음과 같다.

1. 국가기관 및 지방자치단체
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
3. 국가 또는 지방자치단체가 기본재산의 100분의 50이상을 출연(법률의 규정에 의하여 귀속시킨 경우를 포함한다. 이하 같다)한 법인 (개정 '19. 04. 03)

4. 기타 국가계약법에서 정하는 자

⑤하자보수보증금의 납부 및 국고귀속은 ‘입찰보증금’의 경우를 준용한다.

제53조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①계약담당자는 해양과기원의 부담이 되는 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고 동시에 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 때에는 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계약금액을 조정한다. 이 경우 조정기준일(조정사유가 발생한 날)부터 90일 이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.

1. 입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일을, 2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 직전 조정기준일을 말한다)을 기준으로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 품목조정률이 100분의 3 이상 증감된 때
2. 입찰일을 기준으로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 지수조정률이 100분의 3 이상 증감된 때

②계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약금액을 조정함에 있어서 동일한 계약에 대하여는 제1항 각호의 방법중 하나의 방법에 의하여야 하며, 계약을 체결할 때에 계약서에 계약상대자가 제1항제2호의 방법을 원하는 경우 외에는 동항 제1호의 방법으로 계약금액을 조정한다는 뜻을 명시하여야 한다.

③ 「국고금관리법 시행령」 제40조의 규정에 의하여 당해 계약상대자에게 선금을 지급한 것이 있는 때에는 제1항의 규정에 의하여 산출한 증가액에서 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출한 금액을 공제한다. (개정 '19. 04. 03)

④계약담당자는 관계법령에 의하여 최고판매가격이 고시되는 물품을 구매하는 경우 기타 제1항의 규정을 적용하여서는 물품을 조달하기 곤란한 경우에는 계약체결시에 계약금액의 조정에 관하여 제1항의 규정과 달리 정할 수 있다. (신설 '19. 04. 03)

⑤제1항의 규정을 적용함에 있어서 천재·지변 또는 원자재의 가격등으로 인하여 당해 조정제한기간내에 계약금액을 조정하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 동항의 규정에도 불구하고 계약을 체결한 날 또는 직전 조정기준일부터 90일 이내에 계약금액을 조정할 수 있다.

⑥제1항 각 호에 불구하고 계약담당자는 공사계약의 경우 특정규격의 자재(해당 공사비를 구성하는 재료비·노무비·경비 합계액의 100분의 1을 초과하는 자재만 해당

한다)별 가격변동으로 인하여 입찰일을 기준으로 하여 산정한 해당자재의 가격증감률이 100분의 15이상인 때에는 그 자재에 한하여 계약금액을 조정한다.

⑦계약담당자는 환율변동을 원인으로 하여 제1항에 따른 계약금액 조정요건이 성립된 경우에는 계약금액을 조정한다.

⑧제1항에도 불구하고 계약담당자는 단순한 노무에 의한 용역으로서 기획재정부령으로 정하는 용역에 대해서는 예정가격 작성 이후 노임단가가 변동된 경우 노무비에 한정하여 계약금액을 조정한다. (신설 '19. 04. 03)

제54조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①계약담당자는 공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 당해 계약금액을 조정한다. 다만, 입찰에 참가하려는 자가 물량내역을 직접 작성하고 단가를 적은 산출내역을 제출하는 경우로서 그 물량내역서의 누락 사항이나 오류 등으로 설계변경이 있는 경우에는 그 계약금액을 변경할 수 없다.

②계약담당공무원은 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 공사계약의 계약금액을 제1항의 규정에 의하여 증액조정하고자 하는 경우로서 당해 증액조정금액(2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 그 전에 설계변경으로 인하여 감액 또는 증액조정된 금액과 증액조정하려는 금액을 모두 합한 금액을 말한다)이 당초 계약서의 계약금액(장기계속공사의 경우에는 부기된 총공사금액을 말한다)의 100분의 10 이상인 경우에는 원장의 승인을 얻어야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 계약금액을 조정함에 있어서는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 증감된 공사량의 단가는 제출한 산출내역서상의 단가(이하 “계약단가”라 한다)로 한다. 다만, 계약단가가 예정가격의 단가(이하 “예정가격단가”라 한다)보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.
2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다.
3. 해양과기원에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인

한 경우를 포함한다)에는 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

④계약담당자는 계약상대자가 새로운 기술·공법 등을 사용함으로써 공사비의 절감, 시공기간의 단축등에 효과가 현저할 것으로 인정되어 계약상대자의 요청에 의하여 필요한 설계변경을 한 때에는 계약금액의 조정에 있어서 당해절감액의 100분의 30에 해당하는 금액을 감액한다.

⑤계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤등은 제출한 산출내역서상의 일반관리비율 및 이윤율등에 의하되 기획재정부령이 정하는 율을 초과할 수 없다.

⑥제1항 내지 제5항의 규정은 제조·용역등의 계약에 있어서 계약금액을 조정하는 경우에 이를 준용할 수 있다.

제55조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) ①계약담당자는 공사·제조등의 계약에 있어서 불가변동이나 설계변경으로 인한 계약금액의 조정외에 공사기간·운반거리의 변경등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정한다.

②계약담당자는 단순한 노무에 의한 용역으로서 기획재정부령으로 정하는 용역에 대해서는 「최저임금법」에 따른 최저임금액이 변동되어 당초의 계약금액(제53조제8항에 따라 계약금액 조정을 하는 경우를 포함한다)으로는 최저임금 지급이 곤란하다고 인정하는 경우로서 기획재정부장관이 정하는 요건에 해당하는 경우 계약금액을 조정한다. (개정 '19. 04. 03)

③제54조제5항의규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다. (신설 '19. 04. 03)

제56조(장기계속계약 및 계속비계약) ①계약담당자는 「국가재정법」 제23조에 따른 계속비사업에 대하여는 총액과 연부액을 명백히 하여 계속비계약을 체결하여야 한다.

②다음 각호의 1에 해당하는 계약으로서 장기계속계약을 체결하고자 하는 경우에는 원장의 승인을 얻어 단가에 대한 계약으로 체결할 수 있다.

1. 운송·보관·시험·조사·연구·측량·시설관리등의 용역계약 또는 임차계약

2. 전기·가스·수도등의 공급계약

3. 장비, 정보시스템 및 소프트웨어의 유지보수계약 (개정 '19. 04. 03)

③장기계속공사는 낙찰등에 의하여 결정된 총공사금액을 부기하고 당해 연도의 예산의 범위안에서 제1차공사를 이행하도록 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 제2차 공사이후의 계약은 부기된 총공사금액에서 이미 계약된 금액을 공제한 금액의 범위 안에서 계약을 체결할 것을 부관으로 약정하여야 한다.

④장기물품제조등의 계약체결방법에 관하여는 상기의 규정을 준용한다.

⑤계속비예산으로 집행하는 공사에 있어서는 총공사와 연차별공사에 관한 사항을 명백히 하여 계약을 체결하여야 한다.

제57조(개산계약) ①계약담당자는 개발시제품의 제조계약, 시험·조사·연구용역계약, 정부투자기관 또는 정부출연기관과의 법령의 규정에 의한 위탁 또는 대행계약, 시간적 여유가 없는 긴급한 재해복구를 위한 계약에 있어서 미리 가격을 정할 수 없을 때에는 원장이 정하는 바에 의하여 미리 개산가격을 결정하여 개산계약을 체결할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

②계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 개산계약을 체결하고자 할 때에는 입찰전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행기간등을 고려하여 원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여야 하며, 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③계약담당자는 제1항의 규정에 의한 개산계약의 이행이 완료된 후에는 국가계약법 및 제2항의 규정에 의한 기준등에 따라 정산하여야 하며, 필요한 경우 기획재정부장관이 정한 요건을 갖춘 원가계산용역기관이나 기타 가능한 적격업체에 정산을 의뢰할 수 있다.

제58조(공동계약) ①계약담당자는 공사계약·제조계약 또는 그 밖의 계약에서 필요하다

고 인정하면 계약상대자를 둘 이상으로 하는 공동계약을 체결할 수 있다. (개정 '19. 04. 03)

②제1항의 규정에 의하여 계약서를 작성하는 경우에는 계약담당자와 계약상대자 모두가 계약서에 기명·날인 또는 서명함으로써 계약이 확정된다.

③계약담당자는 경쟁에 의하여 계약을 체결하고자 할 경우에 계약의 목적 및 성질상 공동계약에 의하는 것이 부적절하다고 인정되는 경우를 제외하고는 가능한 한 공동계약에 의하여야 한다.

④공동계약은 공동수급체가 도급받아 이행하는 방식에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. “공동이행방식”이라 함은 공동수급체 구성원(5인이하)이 일정 출자비율(10%이상)에 따라 연대하여 공동으로 계약을 이행하는 공동계약을 말하며, 당해계약을 이행하는데 필요한 면허·허가·등록 등의 자격요건은 구성원 각각이 갖추어야 한다.
2. “분담이행방식”이라 함은 공동수급체 구성원(5인이하)이 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행하는 공동계약을 말하며, 당해계약을 이행하는데 필요한 면허·허가·등록 등의 자격요건은 구성원 공동으로 갖추어야 한다.
3. “주계약자관리방식”이라 함은 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로서 추정가격 500억원 이상 공사를 시행하기 위하여 공동수급체의 구성원중 주계약자를 선정하고, 주계약자가 전체 건설공사 계약의 수행에 관하여 종합적인 계획·관리 및 조정을 하는 공동계약을 말한다.

⑤계약담당자는 공동수급체 구성원으로 하여금 입찰공고 내용에 명시된 공동계약의 이행방식에 따라 별지 7(공동이행방식) 또는 별지 8(분담이행방식) 등의 공동수급표 준협정서를 참고하여 공동수급협정서를 작성하게 하여야 한다. 계약담당자는 공동수급체 대표자로 하여금 제1항의 규정에 의하여 작성한 공동수급협정서를 입찰참가 신청서류 제출시 함께 제출토록 하여 이를 보관하여야 한다.

제59조(사후원가검토조건부 계약) ①계약담당자는 입찰전에 예정가격을 구성하는 일 부비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에는 사후원가검토조건으로 계약을 체결할 수 있다.

②계약담당자는 제1항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 할 때에는 입찰전에 계약 목적물의 특성·계약수량 및 이행기간등을 고려하여 사후원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여야 하며, 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하여야 한다. (개정 '21. 12. 10)

③계약의 이행이 완료된 후에는 국가계약법 및 제2항의 규정에 의한 기준등에 따라 원가를 검토하여 정산하여야 하며, 필요한 경우 기획재정부장관이 정한 요건을 갖춘 원가계산용역기관이나 기타 가능한 적격업체에 정산을 의뢰할 수 있다.

제60조(지체상금) ①계약담당자는 계약상대자(국가기관과 지방자치단체를 제외한다)가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액(장기계속공사계약·장기계속물품제조계약·장기계속용역계약의 경우에는 연차별 계약금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 다음의 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 공사: 1000분의 1
2. 물품의 제조·구매(소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다): 1천분의 0.75. 다만, 계약이후 설계와 제도가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 원장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우에는 1천분의 0.5로 한다. (개정 '19. 04. 03)
3. 물품의 수리·가공·대여, 용역(소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외한다) 및 기타: 1천분의 2.5 (개정 '19. 04. 03)
4. 군용 음·식료품 제조·구매: 1천분의 1.5 (개정 '19. 04. 03)
5. 운송·보관 및 양곡가공: 1천분의 2.5 (개정 '19. 04. 03)

②제1항의 경우 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다)에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산하여야 한다. 이 경우 기성부분 또는 기납부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 공사·물품 또는 용역

등에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

제61조(계약의 해제·해지) ①계약담당자는 계약보증금을 해양과기원에 귀속시키는 경우 계약에 특별히 정한 것이 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 계약상대자에게 그 사유를 통지하여야 한다. (개정 '21. 12. 10)

②계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체하여 지체상금의 정수사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금상당액(면제된 계약보증금을 포함한다)에 달하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있다.

1. 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우 : 계약보증금을 해양과기원에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지한다.
2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우 : 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하게 하고 계약을 유지한다. 이 경우 계약보증금의 추가납부에 관하여는 제44조를 준용한다. (개정 '21. 12. 10)

제62조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ①계약담당자는 경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있거나 기타 입찰에 참가시키는 것이 부적합하다고 인정되는 자에 대하여 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

②계약담당자는 계약상대자, 입찰자 또는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하는 자 또는 이들의 대리인·지배인, 그 밖의 사용인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사실이 있는 후 지체 없이 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 계약상대자등의 입찰참가자격을 제한하여야 한다. (개정 '19. 04. 03)

1. 계약을 이행함에 있어서 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자
2. 경쟁입찰, 계약체결 또는 이행 과정에서 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하였거나 특정인의 낙찰 또는 낙품대상자 선정을 위하여 담합한 자 (신설 '19. 04. 03)
3. 「건설산업기본법」·「전기공사업법」·「정보통신공사업법」, 「소프트웨어산업진흥법」 및 그밖의 다른 법률에 따른 하도급에 관한 제한규정에 위반(하도급통지

의무위반의 경우를 제외한다)하여 하도급한 자 및 발주관서의 승인없이 하도급을 하거나 발주관서의 승인을 얻은 하도급조건을 변경한 자 (개정 '19. 04. 03)

4. 사기, 그 밖의 부정한 행위로 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행 과정에서 국가에 손해를 끼친 자 (개정 '19. 04. 03)
5. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」의 규정에 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격제한 요청이 있는 자
6. 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」중소벤처기업부장관으로부터 입찰참가자격 제한의 요청이 있는 자 (개정 '19. 04. 03)
7. 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 준 자
8. 조사설계용역계약 또는 원가계산용역계약에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가계산금액을 적정하게 산정하지 아니한 자
9. 「건설기술진흥법」에 따른 타당성조사용역계약에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 소요예측 등 타당성조사를 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친 자 (개정 '19. 04. 03)
10. 계약의 이행에 있어서 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 의한 안전·보건조치를 소홀히 하여 근로자등에게 사망등 중대한 위해를 가한 자
11. 「전자정부법」에 따른 정보시스템의 구축 및 유지·보수 계약의 이행과정에서 알게 된 정보 중 각 중앙관서의 장 또는 계약담당자가 누출될 경우 국가에 피해가 발생할 것으로 판단하여 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자 (신설 '19. 04. 03)
12. 「전자정부법」에 따른 정보통신망 또는 정보시스템(이하 이 목에서 "정보시스템등"이라 한다)의 구축 및 유지·보수 등 해당 계약의 이행과정에서 정보시스템등에 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비(非)인가 프로그램을 설치하거나 그러한 행위에 악용될 수 있는 정보시스템등의 약점을 고의로 생성 또는 방치한 자 (신설 '19. 04. 03)
13. 입찰·계약 관련 서류를 위조 또는 변조하거나 입찰·계약을 방해하는 등 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자 (신설 '19. 04. 03)
14. 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행(계약이행능력심사를 위하여 제출한 하도급관리계획, 외주근로자 근로조건 이행계획에 관한 사항과 공동계약에 관한 사항의 이행을 포함한다)하지 아니한 자

15. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자
16. 고의로 무효의 입찰을 한 자. 다만, 입찰서상 금액과 산출내역서상 금액이 일치하지 않은 입찰 등 기획재정부령으로 정하는 입찰무효사유에 해당하는 입찰의 경우는 제외한다. (개정 '21. 12. 10)
17. (삭제 '21. 12. 10)
18. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자
19. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자
20. (삭제 '21. 12. 10)
21. (삭제 '21. 12. 10)
22. (삭제 '21. 12. 10)
23. 감리용역계약에 있어서 「건설기술관리법 시행령」 및 계약서 등에 따른 감리원 교체사유 및 절차에 의하지 아니하고 감리원을 교체한 자
24. (삭제 '21. 12. 10)

제 6 장 계약의 요구 및 절차

제63조(시설공사계약) ①시설공사계약이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 고정자산의 증감을 발생시키는 공사계약을 말한다.

1. 건물 및 건물장비
 2. 연구실 기본시설
 3. 구축물
 4. 조 원
 5. 연구용역 수행과 관련한 플랜트 건설 및 전 4호의 내용에 준하는 공사
- ②시설공사가 필요한 수요부서 책임자는 시설공사부서 책임자에게 공사요구를 하여야 한다. 다만, 추정가격 500만원 이하인 경우는 수요부서 책임자가, 1000만원 이하인 경우는 시설공사부서 책임자가 직접 공사발주할 수 있다. 이 경우 수요부서 및

시설공사부서의 책임자는 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항·공사이행보증·하자이행보증 등 공사발주와 이행의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 보관하여야 하며, 직접발주 공사에 대한 전반적인 책임을 진다.

③시설공사 담당자는 시설공사부서 책임자로 하며, 시설공사 담당자는 계약부서 책임자에게 계약체결을 요청하여야 한다. 다만, 연구사업과 관련된 공사로서 성질상 시설공사부서 책임자가 이를 감당하기 곤란한 경우에는 수요부서 책임자가 시설공사 담당자가 될 수 있다.

④시설공사 담당자는 당해 공사에 대하여 다음 각호의 사항을 검토 이행하여야 한다.

1. 공사의 적격조사 및 기술검토
2. 지방서 및 도면의 작성 또는 검토
3. 비목별 예정가격의 산정
4. 공사집행 승인 품목
5. 현장 및 사양설명
6. 계약체결 및 계약변경 요청
7. 공사감독 및 준공검사
8. 기타 필요한 사항

제64조(영선공사계약) ①영선공사계약이라 함은 해양과기원의 건물, 구축물, 건물장비, 조원, 연구실기본시설 등에 대한 보수유지 관리를 위한 공사계약을 말하며, 공사는 시설공사부서 책임자가 수행한다.

②영선공사가 필요한 수요부서 책임자는 영선공사부서 책임자에게 공사요구를 하여야 하며, 영선공사 담당자는 영선공사부서 책임자로 하며, 영선공사 담당자는 계약부서 책임자에게 계약체결을 요청하여야 한다.

③영선공사의 범위나 종류, 방법, 절차 등은 고정자산 관리요령과 관련규정에서 정하는 바에 의한다.

④영선공사의 계약, 진행, 감독, 준공 등은 따로 정하는 바에 따르거나 시설공사계

약의 경우를 준용할 수 있다.

제65조(용역계약) ①용역계약이라 함은 제물의 형태를 취하지 않고 생산과 소비에 필요한 노무나 노력·서비스 등을 제공하는 일로서 제화의 공급이 아닌 거래의 계약을 말한다.

1.기술용역 : 건설기술관리법에 의한 건설기술에 관한 역무(건설기술용역) 및 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동(엔지니어링용역)

2.일반용역 : 기술용역 외의 각종 용역(시설물 청소·경비·관리용역, 정보통신용역, 폐기물처리용역, 운송용역, 전시행사용역, 유지보수용역, 학술연구용역 등)

②용역계약이 필요한 수요부서 책임자는 계약부서 책임자에게 계약체결을 의뢰하여야 한다.

③용역계약의 진행, 감독, 검사 등은 따로 정하는 바에 따르거나, 시설공사계약의 경우를 준용할 수 있다.

제66조(물품구매계약) ①물품구매계약이라 함은 해양과기원이 사업수행에 필요한 제반 물품의 구입, 제작, 수리, 가공, 인쇄, 출판 등에 관한 조달행위를 말한다.

②물품구매계약이 필요한 수요부서 책임자는 계약부서 책임자에게 계약체결을 의뢰하여야 한다.

③물품구매계약의 절차 및 방법 등 세부사항은 내자구매요령, 외자구매요령 등 관련규정을 따른다.

제67조(연구수입계약) ①연구수입계약이라 함은 해양과기원이 국가기관, 공공단체 또는 특정인으로부터 과학기술 및 국민경제에 관한 연구, 조사, 시험 등을 위임 또는 위탁을 받아 수행함에 필요한 약정으로서 학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 연구용역 계약을 말한다.

②연구수입계약은 연구관리부서 책임자가 담당하며, 절차 및 방법 등은 따로 정하는 관련규정에 의한다.

제68조(연구외주계약) ①연구외주계약이라 함은 해양과기원이 수행하는 연구개발사업의 일부를 외부에 위탁하는 경우 체결하는 외주계약(이하 “연구위탁계약”이라 함)과 연구개발사업 수행에 필요한 일반적인 기술용역에 대한 외주계약(이하 “연구일반계약”이라 함)을 말한다.

②연구외주계약이 필요한 수요부서 책임자는 연구위탁계약의 경우 연구관리부서 책임자에게 계약체결을 의뢰하여야 하며, 연구일반계약의 경우 계약부서 책임자에게 계약체결을 의뢰하여야 한다.

③연구외주의 계약, 진행, 감독, 검사 등은 따로 정하는 바에 따르거나 시설공사계약의 경우를 준용할 수 있다.

제69조(외국인계약) ①외국인계약이라 함은 대한민국 국민이외의 자를 계약상대자로 하는 계약을 말한다.

②외국인계약이 필요한 수요부서 책임자는 계약부서 책임자에게 계약체결을 의뢰하여야 한다.

③계약담당자는 계약상대자와 해외송금 수수료, 환율차, 송수신 차액 등에 대한 부담 주체 등 국제거래시 발생할 수 있는 사항을 미리 합의하여야 한다.

④외국인계약의 진행, 감독, 검사 등 세부사항은 따로 정하는 바에 따르거나 관련법령이나 규정을 준용할 수 있다.

제70조(임대차계약) ①임대차계약이라 함은 범용성이 있는 물품을 대상으로 일정기간 사용 및 사용료 지급에 관한 내용을 약정하는 것을 말한다. 다만, 임대차 목적의 달성을 위하여 필요한 경우 범용성 없는 물품을 포함할 수 있다.

②임대차계약이 필요한 수요부서 책임자는 계약부서 책임자에게 계약체결을 의뢰하여야 한다.

③임대차계약의 진행, 감독, 검사 등에 관한 세부사항은 고정자산관리요령 등 따로 정하는 바에 따르거나 시설공사계약의 경우를 준용할 수 있다.

제71조(처분매각계약) ①처분매각계약이라 함은 해양과기원의 고정자산이나 이에 준하는 재산 중 불용결정자산에 대한 처분 및 매각에 관한 계약을 말한다.

②처분매각계약은 계약부서 책임자가 담당하며, 절차 및 방법 등 세부사항은 관련 법령 및 규정에 의한다.

제72조(고용계약) ①고용계약은 계약상대자가 해양과기원을 위하여 노무를 제공할 것을 약정하고 해양과기원은 이에 대한 보수를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.

②고용계약은 인사부서 책임자가 담당하며, 절차 및 방법 등 세부사항은 따로 정하는 관련법령 및 규정에 의한다.

제73조(기타 계약) 이 요령에서 정하지 아니한 기타의 계약은 객관적으로 인정되는 부서 책임자가 담당하고 일반적으로 인정되는 관습이나 관련법령에 준하여 조치하여야 한다. 다만, 객관적으로 판단할 수 없는 계약은 계약부서 책임자가 담당한다.

제 7 장 보칙

제74조(준용규정) 이 요령에서 정하지 아니한 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 및 정부의 계약관련 훈령, 예규, 고시 등에 규정된 바를 준용할 수 있다.

부 칙

이 요령은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2019년 4월 3일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2019년 10월 31일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2021년 12월 13일부터 시행한다.

[별지 1]

입찰서				
입찰내용	공고번호	제 호	입찰일자	. . .
	건명			
	금액	금 원정(₩)		
	준공(납품)연월일			
입찰자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		주민등록번호	
본인은 한국해양과학기술원 「계약업무요령」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 산출내역서 등 입찰참가서류 각 1부 입찰자 (인) _____ 귀하				

[별지 2]

입찰참가신청서				처리기간
※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.				즉 시
신청인	상호또는법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		주민등록번호	
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 호	입찰일자	. . .
	입찰건명			
입찰보증금	납부	·보증금율 : % ·보증액 : 금 원정(₩) ·보증금납부방법 :		
	납부면제 및 지급확약	·면제시 사유 : ·본인은 낙찰 후 계약미체결시 귀 기관에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.		
대리인· 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)	
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 기관의 일반(제한·지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류:1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 신청인 (인) _____ 귀하				

[별지 3]

공사도급표준계약서		계약번호 제 호
		공고번호 제 호
계약자	발주처	
	계약상대자	·상호 또는 법인명칭 ·법인등록번호 ·주소 ·전화번호 ·대표자
계약내용	공사명	
	계약금액	금 원정(₩)
	총공사부기금액	금 원정(₩)
	계약보증금	금 원정(₩)
	현장	
	지체상금율	%
	물가변동계약 금액조정방법	· · ·
	착공연월일	· · ·
	준공연월일	
	기타사항	
하자담보책임(복합공종의 경우 공종별 구분 기재)		
공종	공종별 계약 금액	하자보수보증금율(%) 및 금액
		()% 금 원정
		()% 금 원정
		()% 금 원정
한국해양과학기술원과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 의하여 위의 공사에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무를 이행할 것을 확약한다. 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 불임서류 : 1. 공사입찰유의서 1부 2. 공사계약일반조건 1부 3. 공사계약특수조건 1부 4. 설계서 1부 5. 산출내역서 1부 한국해양과학기술원장 (인) 계약상대자 (인)		

[별지 4]

물품구매표준계약서		계약번호 제 호			
		공고번호 제 호			
계약자	발주처				
	계약상대자	·상호 또는 법인명칭 ·법인등록번호 ·주소 ·전화번호 ·대표자			
계약내용	물품명				
	계약금액	금 원정(₩)			
	총제조부기금액	금 원정(₩)			
	계약보증금	금 원정(₩)			
	지체상금율	%			
	물가변동계약 금액조정방법				
	납품일자	· · · ~ · · ·			
	납품장소				
	기타사항				
한국해양과학기술원과 계약상대자는 불임의 계약문서에 의하여 위 물품에 대한 구매계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 불임서류 : 1. 물품구매입찰유의서 1부 2. 물품구매계약일반조건 1부 3. 물품구매계약특수조건 1부 4. 규격 및 내용서 1부 5. 산출내역서 1부 한국해양과학기술원장 (인) 계약상대자 (인)					
물품내역서					
품명	규격	단위	수량	단가	금액

[별지 5]

용역표준계약서		계약번호 제 호
		공고번호 제 호
계약자	발주처	
	계약상대자	·상호 또는 법인명칭 ·주소 ·대표자 ·법인등록번호 ·전화번호
계약내용	용역명	
	계약금액	금 원정(₩)
	총용역부기금액	금 원정(₩)
	계약보증금	금 원정(₩)
	지체상금율	%
	계약기간	~
	위치	
	기타사항	
한국해양과학기술원과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 의하여 위 용역에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 불임서류 : 1. 기술용역입찰유의서 1부 2. 기술용역계약일반조건 1부 3. 기술용역계약특수조건 1부 4. 과업내용서 1부 5. 산출내역서 1부 한국해양과학기술원장 (인) 계약상대자 (인)		

[별지 6](개정 '21. 12. 10)

공사의 공종별 하자담보책임기간

공종	하자담보책임기간
1. 「건설산업기본법」에 의한 건설공사	
가. 교량	
(1) 기둥 사이의 거리가 50m 이상이거나 길이 500m 이상인 교량의 철근 콘크리트 또는 철골구조부	10년
(2) 길이 500m 미만인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
(3) 교량 중 교면포장·이음부·난간시설 등 "(1)" 및 "(2)"외의 공종	2년
나. 터널	
(1) 터널(지하철을 포함한다)의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
(2) "(1)" 외의 시설	5년
다. 철도	
(1) 교량 및 터널을 제외한 철도시설 중 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
(2) "(1)" 외의 시설	5년
라. 공항 및 사도	
(1) 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
(2) "(1)" 외의 시설	5년
마. 항만·사방 또는 간척	
(1) 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
(2) "(1)" 외의 시설	5년
바. 도로(암거 및 측구를 포함한다)	2년
사. 댐	
(1) 본체 또는 여수로부분	10년
(2) "(1)" 외의 시설	5년
아. 상·하수도	
(1) 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
(2) 관로매설 또는 기기설치	3년
자. 삭제 <2005.9.8>	
차. 관개수로 또는 매립	3년
카. 부지정지	2년
타. 조경시설물 또는 조경식재	2년
파. 발전·가스 또는 산업설비	7년

(1) 철근콘크리트 또는 철골구조부	5년
(2) 압력이 1제곱센티미터당 10킬로그램 이상인 고압가스의 관로(부대기기를 포함한다)설치	3년
(3) "(1)" 및 "(2)"외의 시설	1년
하. 기타 토목공사	
가. 건축	
(1) 대형공공성 건축물(공동주택·종합병원·관광숙박시설·관람집회시설 또는 대규모소매점과 16층 이상 기타 용도의 건축물을 말한다. 이하 이목에서 같다)의 기둥 또는 내력벽	10년
(2) 대형공공성 건축물 중 기둥, 내력벽 외의 주요구조부 또는 "(1)"외의 건축물 중 주요구조부	5년
(3) 건축물중 "(1)" 및 "(2)"와 너목의 전문공사를 제외한 기타 부분	1년
너. 전문공사	
(1) 실내의장	1년
(2) 토공	2년
(3) 미장 또는 타일	1년
(4) 방수	3년
(5) 도장	1년
(6) 석공사 또는 조적	2년
(7) 창호설치	1년
(8) 지붕	3년
(9) 철물(가목 내지 아목 및 차목 내지 거목에 해당하는 철골을 제외한다)	2년
(10) 철근콘크리트(가목 내지 아목 및 차목 내지 거목에 해당하는 철근콘크리트를 제외한다)	3년
(11) 급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스 배연설비	2년
(12) 승강기 또는 인양기설비	3년
(13) 온실설치공사	2년
(14) 보링	1년
(15) 건축물조립공사(건축물의 기둥 및 내력벽의 조립을 제외하며, 이는 거목에 따른다)	1년
(16) 판금	1년
(17) 보일러설치	1년

(18) 포장	2년
(19) "(11)" 및 "(17)"외의 건물 내 설비	1년
(20) 자갈도상 철도·케도 공사	1년
2. 전기공사업법에 의한 전기공사	
가. 발전설비공사	
(1) 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
(2) "(1)" 외의 시설공사	3년
나. 터널식 및 개착식전력구 송배전설비공사	
(1) 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
(2) "(1)" 외의 송전설비공사	5년
(3) "(1)" 외의 배전설비공사	2년
다. 지중 송배전설비공사	
(1) 송전설비공사(케이블공사 및 물밑송전설비공사를 포함한다)	5년
(2) 배전설비공사	3년
라. 송전설비공사	3년
마. 변전설비공사(전기설비 및 기기설치공사를 포함한다)	3년
바. 배전설비공사	
(1) 배전설비 철탑공사	3년
(2) "(1)" 외의 배전설비공사	2년
사. 그 밖의 전기설비공사	1년
3. 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사	
가. 터널식 또는 개착식 등의 통신구공사	5년
나. 「전기통신기본법」 제2조제4호의 규정에 의한 사업용전기통신설비 중 케이블설치공사(구내에서 시공되는 공사를 제외한다), 관로공사, 철탑공사, 교환기설치공사, 전송설비공사, 위성통신설비공사	3년
다. 가목 및 나목의 공사 외의 공사	1년
4. 「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사	
가. 피난기구·유도등·유도표지·비상경보설비·비상조명등·비상방송설비 및 무선통신보조설비	2년
나. 자동식소화기·옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분무등소화설비·옥외소화전설비·자동화재탐지설비·상수도소화용수설비 및 소화활동설비(무선통신보조 설비를 제외한다)	3년
5. 「문화재보호법」에 의한 문화재수리공사	
가. 성곽	

(1) 석성(石城)	
(가) 화강석 등을 방형 형태로 다듬어 쌓은 구조	5년
(나) 자연상태의 돌을 사용하여 쌓은 구조	3년
(2) 토성(土城), 혼축성(混築城)	2년
(3) 전축성(塹築城)	3년
(4) 목책성(木柵城)	1년
나. 탑·석조물	
(1) 석불(石佛), 부도(浮屠), 비석(碑石), 석등(石燈), 당간지주(幢竿支柱), 지석묘(支石墓), 석빙고(石氷庫), 석탑(石塔), 석교(石橋) 등	5년
(2) 전탑(塹塔)	3년
(3) 새로운 재료로 교체한 석재부(石材部)	5년
다. 목조건축물	
(1) 지붕	
(가) 산자(檜子) 또는 개판(蓋板) 이상의 기와지붕	3년
(나) 산자 또는 개판 이상의 너와지붕	2년
(다) 역새 등을 이용한 전사시대 움집	1년
(라) 산자 또는 개판 이상의 초가지붕	1년
(2) 목부재(木部材)	
(가) 기둥, 창방(昌枋), 대들보, 도리 등 주요 구조재	3년
(나) 그 밖의 구조재	2년
(3) 목조건축물의 수장재(修粧材)	1년
(4) 기초 및 기단	
(가) 정(井)자형 장대석 기초	10년
(나) 강회잡석 적심기초, 화강석 가공주초	7년
(다) 도드락다듬 이상의 석조(石造) 기단·월대(月臺)의 지대석	5년
(라) 그 밖의 기초 및 기단	3년
(5) 미장 및 아궁이, 굴뚝, 방고래 등 구들과 관련되는 시설의 수리	1년
(6) 건축물의 단청(벽화 및 불화를 포함한다)	2년
라. 담	
(1) 사괴석(四塊石) 담장	3년
(2) (삭제 '21. 12. 10)	
(3) 돌담, 자연석담, 판축(版築)담, 토(土)담, 전축(塹築)담, 와편(瓦片)담	2년
마. 분묘	
(1) 봉분시설(잔디심기를 제외한다)	2년
(2) 구조부	

(가) 적석총(積石塚), 석곽묘(石槨墓)	5년
(나) 전축분(塹築墳)	3년
(다) 목곽묘(木槨墓)	1년
(3) 병풍석(屏風石)	3년
바. 도로	
(1) 암거(暗渠), 배수로, 측구(側溝), 맨홀	2년
(2) 포장	
(가) 박석(薄石), 포방전(鋪方磚)	2년
(나) 마사토(磨砂土), 강회다짐, 기타 혼합토 등	1년
사. 철물	
(1) 장식철물, 보호철물, 관리철물	2년
(2) 구조철물, 보강철물	3년
아. 조경·식물보호·밭갈지정비·벽화 등	
(1) 조경시설물 및 조경식재	2년
(2) 식물보호	3년
(3) 밭갈지 정비	2년
(4) 불상개금(佛像改金), 도금(鍍金), 탕화, 옷칠 등	5년
자. 그 밖의 문화재와 문화재보호·보강시설(전통한옥양식건축물 또는 보호각, 보호시설의 철골 또는 철근콘크리트 구조로 된 내력벽, 기둥이나 주요 구조부)	5년
6. 「지하수법」에 의한 지하수개발·이용시설공사 그 밖의 공사 관련 법령에 의한 공사	1년

[별지 7] 공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 제정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○○○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :)
 2. ○○○회사(대표자 :)
- ②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.
- ③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」 제11조의 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %, 원

2. ○○○ : %, 원

②제1항의 비율은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의로 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다. <신설 2012.4.2.>

제11조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <개정 2012.4.2.>
3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해 요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

[별지 8] 공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 제정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:)

2. ○○○회사(대표자:)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」 제11조의 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

1. 일반공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사, 원

나) ○○○건설회사 : 포장공사, 원

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사, 원

나) ○○○제조회사 : 설비제작, 원

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 당해 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 제11조제2항의 규정을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)